# Fahrlässige Falschauskunft und Dritte

Englisches Recht | Lernmaterial | Schutz über den Auskunftsempfänger hinaus

## 1. Wer erhält die Information, und wer erleidet den Verlust?

Im gewöhnlichen Beratungsfall erhält der Kläger eine Auskunft, vertraut darauf und erleidet einen Vermögensschaden. Hedley Byrne v Heller [1964] AC 465 erkannte an, dass eine besondere Beziehung eine entsprechende Sorgfaltspflicht begründen kann. Die Bank gewann dort allerdings wegen ihres Disclaimers.

Hier geht es um andere Situationen: Eine Person kann geschädigt werden, weil Informationen **über sie** an jemand anderen gegeben werden. Oder ein Berufsträger führt eine Leistung fahrlässig aus, die jemandem zugutekommen soll, der selbst nicht Auftraggeber ist. Der Kläger muss nicht immer der auf die Auskunft handelnde Empfänger sein.

> Drei Rollen getrennt bestimmen: Wer übernimmt die Aufgabe? Wer ist Empfänger oder Auftraggeber? Wessen Vermögensinteresse wird betroffen? Diese Rollen können verschiedenen Personen zukommen.

## 2. Zwei unterschiedliche Beispiele aus der Rechtsprechung

**Spring:** Eine nachlässig erstellte berufliche Referenz geht an einen möglichen neuen Arbeitgeber. Ihr Gegenstand, nicht ihr Leser, erleidet den Beschäftigungsverlust. **White v Jones:** Die rechtzeitige Erstellung eines neuen Testaments wird versäumt. Die vorgesehenen Begünstigten verlieren ihre Zuwendungen.

White v Jones betrifft eine fahrlässige berufliche Dienstleistung und ein Unterlassen, nicht einfach eine falsche Aussage. Der Fall zeigt, wie eine Pflicht wirtschaftliche Interessen Dritter schützen kann.

## 3. Wichtige englische Begriffe

**Third party:** Dritter außerhalb des unmittelbaren Auftrags. **Assumption of responsibility:** eine nach den Umständen anzunehmende Verantwortungsübernahme. **Testator:** Erblasser, der ein Testament errichtet. **Beneficiary:** vorgesehener Begünstigter. **Legacy:** testamentarische Zuwendung oder Vermächtnis.

Gegenstand ist das Recht von England und Wales. Die anerkannten Fallgruppen begründen keinen Ersatz jedes vorhersehbaren Vermögensschadens eines Dritten.

# Spring v Guardian Assurance

## 1. Sachverhalt: Der Kläger war Gegenstand der Referenz

Herr Spring arbeitete im Versicherungsvertrieb. Nach seiner Entlassung wollte er die Policen eines anderen Versicherers vermitteln. Scottish Amicable bat Guardian Assurance um eine Referenz. Sie enthielt schwerwiegende Vorwürfe, darunter Unehrlichkeit, und beeinträchtigte seine Möglichkeiten, erneut im Versicherungsbereich tätig zu werden.

Der erstinstanzliche Richter unterschied zwischen Unehrlichkeit und mangelnder Kompetenz. Er stellte fest, dass Vorwürfe nicht mit angemessener Sorgfalt untersucht worden waren. Die Verfasserin hatte Informationen anderer Personen zusammengetragen; die Fahrlässigkeit lag in den zugrunde liegenden Ermittlungen und Vorarbeiten. Entscheidend war die nachlässige Erstellung, nicht bloß die negative Bewertung.

## 2. Warum konnte eine Pflicht gegenüber Spring bestehen?

Spring selbst nutzte die Referenz nicht als Entscheidungsgrundlage. Ein potenzieller Arbeitgeber erhielt sie und entschied über ihn. Dennoch erkannte das House of Lords eine Pflicht zu angemessener Sorgfalt bei der Erstellung an, die auch die wirtschaftlichen Interessen des Betroffenen schützt.

Lord Goff begründete sie mit einer Verantwortungsübernahme. Andere Mehrheitsvoten betrachteten auch Nähebeziehung, Vorhersehbarkeit und rechtspolitische Gründe. Daraus folgt keine allgemeine Vermutung, Arbeitgeber garantierten positive Referenzen; entscheidend waren Beziehung und übernommene Aufgabe.

## 3. Ergebnis und Grenzen

**Springs Rechtsmittel hatte mit vier zu einer Stimme Erfolg.** Er gewann bei der Frage der Sorgfaltspflicht. Zur Prüfung der Kausalität ging der Fall an den Court of Appeal zurück. Das House of Lords selbst setzte nicht abschließend den gesamten verlangten Verdienstausfall fest.

> Die Pflicht verlangt Sorgfalt, kein Lob. Eine gründlich geprüfte, zutreffende negative Referenz ist von einer fahrlässig erstellten zu unterscheiden. Der Fall begründet keine allgemeine Pflicht, jede erbetene Referenz auszustellen.

Spring v Guardian Assurance plc [1995] 2 AC 296; [1994] UKHL 7. Urteil vom 7. Juli 1994. Der Jahrgang 1995 ist nicht das Entscheidungsjahr.

# White v Jones

## 1. Sachverhalt: Verzögerung statt falsch gekürzter Zuwendung

Herr Barratt hatte seine beiden Töchter nach einem Familienstreit testamentarisch ausgeschlossen. Nach der Versöhnung beauftragte er seine Rechtsberater mit einem neuen Testament, das **jeder Tochter £9.000** zuwenden sollte. Die Bearbeitung verzögerte sich fahrlässig. Er starb, bevor das neue Testament erstellt und wirksam errichtet war. Das alte Testament blieb maßgeblich.

Die Töchter verloren dadurch die vorgesehenen Zuwendungen und verklagten die für die Testamentsbearbeitung Verantwortlichen. Es ging nicht darum, dass die gewünschten Beträge zu niedrig eingetragen worden waren, sondern um die versäumte rechtzeitige Umsetzung des neuen Testaments.

## 2. Die Lücke im Rechtsschutz

Der Vater war Auftraggeber, aber seinem Nachlass entstand durch die ausgebliebenen Zuwendungen kein eigener entsprechender Verlust. Die Töchter erlitten den Verlust, hatten jedoch keinen Vertrag mit den Rechtsberatern. Ohne eine Pflicht ihnen gegenüber hätte der berufliche Fehler gerade hinsichtlich des beabsichtigten Vorteils ohne wirksame Ersatzmöglichkeit bleiben können.

Lord Goffs Begründung erstreckte die gegenüber dem Erblasser übernommene Verantwortung auf die vorgesehenen Begünstigten. Leistungszweck und Vermeidung dieser Schutzlücke waren zentral. Vorhersehbare Enttäuschung allein macht nicht jeden Berufsträger gegenüber beliebigen Außenstehenden haftbar.

## 3. Wer gewann?

**Die Töchter gewannen.** Das House of Lords wies das Rechtsmittel der Berufsträger mit drei zu zwei Stimmen zurück. Die Entscheidung zugunsten der Töchter blieb bestehen: £9.000 Schadensersatz für jede. Sie mussten nicht beweisen, dass sie persönlich im Vertrauen auf eine Auskunft ihr Verhalten geändert hatten.

> Grundsatz: Eine Pflicht kann den vorgesehenen Begünstigten einer Testamentsbearbeitung auch ohne direkten Vertrag schützen. Weiterhin nachzuweisen sind fahrlässige Ausführung, der notwendige Ursachenzusammenhang und der Verlust der vorgesehenen Zuwendung.

White v Jones [1995] 2 AC 207; [1995] UKHL 5. Urteil vom 16. Februar 1995. Ein Erblasser kann seine Wünsche ändern; das Urteil garantiert nicht jede erhoffte Erbschaft.

# Verständnisfragen

**1. Muss der Kläger immer selbst auf die Aussage vertrauen?**
Antwort: Nein. Spring war Gegenstand einer von anderen gelesenen Referenz. Diese Fallgruppe beseitigt nicht die Vertrauenserfordernisse gewöhnlicher Beratungsfälle.

**2. Verlangt Spring eine positive Referenz?**
Antwort: Nein. Die Erstellung muss angemessen sorgfältig sein. Eine zutreffende, sorgfältig erstellte negative Referenz ist nicht automatisch fahrlässig.

**3. Erhielt Spring vom House of Lords einen bezifferten Endbetrag?**
Antwort: Nein. Er gewann bei der Pflichtfrage; die Kausalitätsfrage ging an den Court of Appeal zurück.

**4. Was lief in White v Jones falsch?**
Antwort: Wegen fahrlässiger Verzögerung wurde das neue Testament vor dem Tod des Vaters nicht fertiggestellt. Das alte blieb wirksam.

**5. Warum wurden die Töchter trotz fehlenden Vertrags geschützt?**
Antwort: Die Leistung sollte ihnen zugutekommen. Die Pflicht schloss die Lücke zwischen Auftraggeber ohne entsprechenden Verlust und Begünstigten mit Verlust, aber ohne Vertrag.

**6. Ist White v Jones einfach ein Falschauskunftsfall?**
Antwort: Nein. Es geht um eine fahrlässige berufliche Dienstleistung und ein Unterlassen. Die Verbindung liegt im Schutz wirtschaftlicher Interessen Dritter.

**7. Genügt vorhersehbarer Vermögensschaden allein?**
Antwort: Nein. Anerkannte Pflicht und Schutzumfang bestimmen; dann Pflichtverletzung, Kausalität und Schaden prüfen. Eine unbegrenzte Haftung entsteht nicht.

> Prüfung: Beteiligte zuordnen → Aufgabe und geschütztes Interesse bestimmen → einschlägigen Präzedenzfall nutzen → Pflicht und Umfang feststellen → Verletzung, Kausalität und konkreten Vermögensschaden untersuchen.

## Quellen

Auf Grundlage des Transkripts, mit sachlichen und rechtlichen Korrekturen. Primärurteile: Spring [1994] UKHL 7 / [1995] 2 AC 296 (besonders Lord Goff und Entscheidungsformel); White v Jones [1995] UKHL 5 / [1995] 2 AC 207 (besonders Lord Goff und Lord Nolan). Hintergrund: Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465.